管教紀錄予協助人員參考。

各處室人員將學生帶離現場後，得安排學生至圖書館、輔導室或其他適當場所，參與適當活動或接受輔導及管教。

學務處或輔導室於必要時，得衡量學生身心狀況，於學務處或輔導室人員指導下，請學生進行合適之活動或運動項目。

前項措施不得以處罰為目的，且學生身體出現不適時，應即調整或停止。

第　十　條　　因學生違規情節重大，採取下列學校之特殊管教措施前，學務處應依學校所定學生獎勵管教或獎懲相關規定，簽會導師及輔導室提供意見，並提經獎管會或獎懲會討論決議後，始得為之。但情況急迫或應立即移送警察機關處置者，不在此限：

一、交由法定代理人或實際照顧者帶回管教。

二、規劃參加高關懷課程。

三、聯繫社政機關與相關機關（構）協助提供心理治療、社會工作、家庭諮商及其他專業服務。

四、送請少年輔導單位輔導。

五、移送警察機關處置。

六、移送司法機關處置。

獎管會或獎懲會開會時，應給予當事人學生與其法定代理人或實際照顧者陳述意見之機會，並充分討論及記載已實施各項管教措施之教育效果。

學生家庭為脆弱家庭或未能發揮輔導管教功能之家庭時，得不採取第一項第一款之帶回管教措施，並應聯繫社政機關協助處理或尋求其他兒少保護資源。

學生交由法定代理人或實際照顧者帶回管教，每次以五日為限，並應於事前進行家訪，或與法定代理人或實際照顧者面談。帶回管教期間，學校應與學生保持聯繫，繼續予以適當之輔導；必要時，學校得終止帶回管教之措施。

前項管教結束後，學校得視需要予以補課。

第　十一　條　　學校對於違反服裝儀容規定之學生，得視其情節，由教師採取適當之輔導或下列管教措施，不得予以懲處：

一、適當之正向管教措施。

二、口頭糾正。

三、列入日常生活表現紀錄。

四、通知法定代理人或實際照顧者，協請處理。

五、要求書面自省。

六、要求靜坐反省。

第 十二 條　學校訂定學生獎懲規定時，應考量保護學生身心安全之規範目的，明確規定懲處要件，不得以情感交往、情感關係曖昧、情感行為不檢或其他不明確之概念作為懲處要件。

第 十三 條　學校對學生於授課日之出缺席狀況，得採取適當之輔導或管教措施，不得予以懲處。

第 十四 條　學校教職員工應配合學校處理學生獎勵管教或獎懲事件，提供相關資料及說明。

第 二 章　國民小學學生之獎勵及管教

第 十五 條　學校為鼓勵國民小學學生優良表現，得採取下列獎勵措施：

一、師長口頭嘉勉。

二、書面獎勵，包括嘉獎、小功及大功。

三、公開場合表揚。

四、登載於學校刊物。

五、頒發獎狀或獎章。

六、頒發獎品或獎金。

七、推舉為學習楷模。

八、其他適當之獎勵。

第 十六 條　國民小學應設獎管會，置委員五人至十五人，其中一人為召集人，由學務處主任擔任，其他委員由校長就下列人員聘（派）兼之：

一、行政人員代表。

二、學校教師代表。

三、學校家長代表。

四、學生代表。但校內無合適年齡及成熟度學生者，得免聘之。

獎管會委員任期一年，並隨其本職或身分進退，期滿得續聘（派）之；任期內出缺時，校長得補聘（派）至原任期屆滿之日止。

獎管會委員任一性別委員比例不得少於委員總數三分之一。

第一項第二款及第三款委員人數合計，不得少於委員總數二分之一。

獎管會委員不得同時擔任同校學生申訴評議委員會委員。

第 十七 條　獎管會任務如下：

一、研擬訂定或修正國民小學學生獎勵管教規定。

二、審議記大功之學生獎勵事件。

三、審議學校之特殊管教措施。

四、審議其他重大學生獎勵管教措施。

前項第二款至第四款之獎勵管教措施，應先由學務處簽會導師及輔導室提供意見後，提經獎管會討論決議。

第 十八 條　獎管會由召集人召集並擔任主席；召集人因故未能出席會議時，由校長指定出席委員一人或出席委員互推一人代理之。

獎管會委員應親自出席會議及參與表決，不得代理。

獎管會應有三分之二以上委員出席及出席委員過半數之同意，始得作成決議。

第 十九 條　國民小學學生記嘉獎及小功之獎勵措施，應由提案人或單位簽會導師後，送學務處核定。

第 二十 條　獎管會審議管教事件之會議，應不公開。

獎管會審議獎勵管教事件，應依客觀、公正與專業原則，瞭解事實經過，衡酌第六條第一項所定之情狀，鼓勵學生優良表現，導引學生人格健全及適性發展。

獎管會審議學校之特殊管教措施，應於開會前一日起五個工作日前通知相關單位與學生及其法定代理人或實際照顧者，得以書面或到場陳述意見。

前項陳述及相關詢問內容應詳實記錄。

獎管會審議獎勵管教事件之決定，以無記名投票表決方式為之。

獎管會之與會人員與相關工作人員對於審議過程、表決結果、委員個別意見、學生隱私及個人資料等，均應予以保密。

第二十一條　獎管會對於學校之特殊管教措施所為決議，經校長核定後，學校應作成獎勵管教事件審議決定書，記載主旨、事實、理由、法令依據、不服決定之救濟方法、期間與受理機關，並依法送達學生及其法定代理人或實際照顧者。

第二十二條　校長對獎管會決議有不同意見時，應敘明理由，送請獎管會復議。

前項復議經獎管會會議出席委員三分之二以上同意維持原決議或作成其他決議時，校長應即核定，並配合執行。

第 三 章　國民中學學生之獎勵、管教及懲處

第二十三條　學校為鼓勵國民中學學生優良表現，得採取下列獎勵措施：

一、師長口頭嘉勉。

二、書面獎勵，包括嘉獎、小功及大功。

三、公開場合表揚。

四、登載於學校刊物。

五、頒發獎狀或獎章。

六、頒發獎品或獎金。

七、推舉為學習楷模。

八、其他適當之獎勵。

第二十四條　學校依其所定之學生獎懲規定，得採取下列書面懲處措施：

一、警告。

二、小過。

三、大過。

第二十五條　國民中學應設獎懲會，置委員五人至十五人，其中一人為召集人，由學務處主任擔任，其他委員由校長就下列人員聘（派）兼之：

一、行政人員代表。

二、學校教師代表。

三、學校家長代表。

四、學生代表。但校內無合適年齡及成熟度學生者，得免聘之。

前項委員任期一年，並隨其本職或身分進退，期滿得續聘（派）之；任期內出缺時，校長得補聘（派）至原任期屆滿之日止。

獎懲會任一性別委員比例不得少於委員總數三分之一。

第一項第二款及第三款委員人數合計，不得少於委員總數二分之一。

獎懲會委員不得同時擔任同校學生申訴評議委員會委員。

第二十六條　獎懲會任務如下：

一、研擬訂定或修正國民中學學生獎懲規定。

二、審議記大功之學生獎勵事件。

三、審議記大過之學生懲處事件。

四、審議學校之特殊管教措施。

五、審議其他重大學生獎勵、管教或懲處措施。

前項第二款至第五款之獎懲措施，應先由學務處簽會導師及輔導室提供意見後，提經獎懲會討論決議。

第二十七條　獎懲會由召集人召集並擔任主席；召集人因故未能出席會議時，由校長指定出席委員一人或出席委員互推一人代理之。

獎懲會委員應親自出席會議及參與表決，不得代理。

獎懲會應有三分之二以上委員出席及出席委員過半數之同意，始得作成決議。

第二十八條　國民中學學生記嘉獎、小功、警告及小過之獎勵或懲處措施，應由提案人或單位簽會導師後，送學務處核定。

前項懲處措施，並應於核定前，加會輔導室。

第二十九條　獎懲會審議管教及懲處事件之會議，應不公開。

獎懲會審議學生獎懲事件，應依客觀、公正與專業原則，瞭解事實經過，衡酌第六條第一項所定之情狀，鼓勵學生優良表現，導引學生人格健全及適性發展。

獎懲會審議學生管教與懲處事件，應於開會前一日起五個工作日前通知相關單位及學生及其法定代理人或實際照顧者，得以書面或到場陳述意見。

前項陳述及相關詢問內容應詳實記錄。

獎懲會審議獎懲事件之決定，以無記名投票表決方式為之。

獎懲會之與會人員與相關工作人員對於審議過程、表決結果、委員個別意見、學生隱私及個人資料等，均應予以保密。

第　三十　條　獎懲會審議懲處事件時，得邀請學務處、事件關係人、社會工作師、心理師、學者專家或有關機關（單位）代表列席提供諮詢或說明。

第三十一條　學生同一行為，在刑事偵查、審判或其他司法程序中者，不停止懲處程序。

第三十二條　第二十六條第一項第二款至第五款之審議事件，獎懲會應自收受書面提案之次日起一個月內作成決議；必要時，得予延長，延長以一次為限，最長不得逾一個月，並應通知提案人或單位、學生及其法定代理人或實際照顧者。

第三十三條　獎懲會對於學生懲處事件與學校之特殊管教措施所為決定，經校長核定後，學校應作成懲處或管教事件審議決定書，記載主旨、事實、理由、法令依據、不服決定之救濟方法、期間及受理機關，並依法送達學生及其法定代理人或實際照顧者。

第三十四條　校長對獎懲會決議有不同意見時，應敘明理由，送請獎懲會復議。

前項復議經獎懲會會議出席委員三分之二以上同意維持原決議或作成其他決議時，校長應即核定，並配合執行。

第三十五條　學校應落實輔導受懲處之學生改過及銷過。

第 四 章　附則

第三十六條　學校應依本辦法規定，訂定國民小學學生獎勵管教或國民中學學生獎懲規定。

第三十七條　獎管會與獎懲會委員利益迴避之規定，依行政程序法第三十二條及第三十三條規定辦理；迴避之委員不計入出席及表決委員之人數。

第三十八條　學校、校長、學校行政人員或教師，違反中央主管機關所定準則或本辦法規定者，主管機關或學校應依相關法令追究責任，並予糾正或命限期改善。

第三十九條　本辦法自發布日施行。

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府 函 法規查照2 7

地址：708201臺南市安平區永華路2段6號
承辦人：陳彥至
電話：06-2412734#10
傳真：06-2284785
電子信箱：areak@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市議會

發文日期： 中華民國113年8月21日
發文字號：府教特(二)字第1131148157B號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明二(34583_1148157BA0C_ATTCH4.pdf、34583_1148157BA0C_ATTCH5.pdf)

裝

主旨：「臺南市高級中等以下各教育階段特殊教育方案實施辦法」業經本府113年7月18日府法規字第1130986336A號令修正發布，名稱並修正為「臺南市高級中等以下學校及幼兒園申請辦理身心障礙特殊教育方案實施辦法」，請查照。

訂

說明：

一、依據地方制度法第27條第3項規定辦理。

線

二、檢附「臺南市高級中等以下學校及幼兒園申請辦理身心障礙特殊教育方案實施辦法」發布令影本、修正總說明、修正條文對照表及全條文各1份。

正本：臺南市議會
副本：臺南市政府法制處(含附件)、臺南市政府教育局（特幼教育科）(含附件)

電子公文交換章 2024/08/21 10:50:02

法規委員會　113/08/21
1130007336

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府　令



發文日期：中華民國113年7月18日
發文字號：府法規字第1130986336A號
附件：

修正「臺南市高級中等以下各教育階段特殊教育方案實施辦法」名稱並修正為「臺南市高級中等以下學校及幼兒園申請辦理身心障礙特殊教育方案實施辦法」。

附修正「臺南市高級中等以下學校及幼兒園申請辦理身心障礙特殊教育方案實施辦法」

市長 黃偉哲

臺南市高級中等以下各教育階段特殊教育方案實施辦法修正總說明

因應特殊教育法於一百十二年六月二十一日修正公布，遂重新審視本辦法相關條文並酌修文字體例，爰擬具本辦法修正案，其修正要點如下：

一、修正本辦法名稱為臺南市高級中等以下學校及幼兒園申請辦理身心障礙特殊教育方案實施辦法。（修正法規名稱）

二、定明立法目的及修正訂定依據。（修正條文第一條）

三、定明特殊教育方案之意涵。（修正條文第三條）

四、修正申請程序，並定明專設幼兒園向主管機關申請辦理特殊教育方案前，應經其園務會議審議通過。（修正條文第四條）

五、修正定明特殊教育方案計畫應載明之事項。（修正條文第五條）

六、增訂主管機關組成審查小組及通知限期補正之規定。（修正條文第六條）

七、增訂主管機關得補助相關經費。（修正條文第七條）

八、增訂特殊教育方案執行完畢後之檢討及函送成果報告。（修正條文第九條）

九、辦理成果之獎勵及列管輔導。（修正條文第十條）

十、增訂授權主管機關另定本辦法所需書表格式。（修正條文第十一條）

臺南市高級中等以下各教育階段特殊教育方案實施辦法修正條文對照表

修正名稱	現行名稱	說明
臺南市高級中等以下學校及幼兒園申請辦理身心障礙特殊教育方案實施辦法	臺南市高級中等以下各教育階段特殊教育方案實施辦法	修正本辦法名稱。
修正條文	**現行條文**	**說明**
第一條　為辦理本市市立高級中等學校、各公私立國民中小學與幼兒園（以下簡稱學校及幼兒園）申請特殊教育方案，使身心障礙學生及幼兒接受適性教育，並依特殊教育法第十三條第四項規定，訂定本辦法。	第一條　本辦法依特殊教育法第十一條第三項規定訂定之。	定明立法目的及修正訂定依據。
第二條　本辦法之主管機關為本府教育局。	第二條　本辦法之主管機關為臺南市政府教育局。	酌修文字。
第三條　學校與幼兒園就未經就學安置（以下簡稱安置）於特殊教育班之身心障礙學生及幼兒（以下簡稱學生），得向主管機關申請辦理特殊教育方案。但學生之法定代理人、實際照顧者或成年學生本人自願放棄安置者，不在此限。 前項特殊教育方案應由學校與幼兒園依學生學習特殊需求，結合校內人力、學術機構、社區、衛	第三條　就讀臺南市（以下簡稱本市）高級中等以下各教育階段學校（以下簡稱學校）之特殊教育學生，未安置於特殊教育班者，其所屬學校得擬具特殊教育方案向主管機關申請實施。 前項所稱特殊教育方案，指身心障礙教育方案及資賦優異教育方案。 第四條　學校擬具特殊教育方案應依據特殊教育學生之能力及需	一、現行條文第四條整併納入為修正條文第三條第二項規定，定明特殊教育方案之意涵。 二、酌修文字。 三、學校申請資賦優異特殊教育方案之相關辦法，依特殊教育法第十三條第四項規定，由主管機關另定之。